

Já há uns anos, a Deco Proteste, sem se apoiar em base legal, adotou uma posição bastante caricata relativamente à tributação nesta categoria. Defendeu que é necessário tributar os lucros obtidos através da criptomoeda, porquanto se tratam de ganhos auferidos pela venda da moeda virtual (imagine-se, comparou-se esta operação financeira com a de um pequeno aforrador que empresta as suas poupanças ao Estado! ou o pequeno especulador que investe em ações de uma empresa!)

Ora, a meu ver, os rendimentos provenientes da criptomoeda (digamos criptomoeda, não querendo entrar no debate pela procura do melhor *nomen iuris*) resultam, em princípio da alienação da mesma e não da produção de um eventual fruto. Pelo que os rendimentos auferidos por via da venda da moeda virtual devem ser considerados rendimentos ativos, não sendo, consequentemente, aplicável ao regime da categoria B.

Compreendo que possa existir alguma nuance, dado que tal já não é tão linear nos casos em que determinadas moedas virtuais, máxime Bitcoin, podem ser obtidas através do mining (*id est* produção de criptomoeda através de um programa de computador que, tal qual uma picareta e ouro, se dedica a minerar moeda virtual (pequeno detalhe - não se "cria" moeda, *descobre-se* moeda no campo matemático previamente definido) - quer isto dizer que, na prática, a moeda virtual pode produzir frutos suscetíveis a sujeição do IRS? Efetivamente, a moeda virtual não deixa de existir quando se minera mais (não "cessa a fonte"), pelo que a semelhança do que acontece com a árvore que dá frutos, a criptomoeda tem capacidade de gerar frutos (imagine-se também o *staking* de crypto).

Acontece que, todavia, nem todos esses frutos tem natureza *mobiliária* - 5º nº1 do CIRS - com efeito, a moeda virtual minerada pode ser utilizada como moeda corrente, para o sujeito passivo adquirir, imagine-se, um carro, um imóvel, não é menos verdade que a mesma pode ser alienada como qualquer outro produto financeiro. Ora, neste primeiro caso, em que a moeda virtual é utilizada para adquirir um carro (é utilizada para o sujeito passivo efetuar transações) poderá entender-se que a mesma possui efetivamente natureza mobiliária. Já no segundo caso, é obvio que moeda virtual não se trata, por efeito, de um bem mobiliário, porquanto só o produto (alienação), a venda da mesma, gera rendimento. Só na primeira situação poderia, em abstrato, o rendimento pela moeda minerada ser sujeito a tributação.

Posto isto, facilmente se compreenderá que a moeda virtual minerada não é passível de tributação nos termos da categoria E. Isto porque o sujeito passivo incorre em avultadas despesas para a obter (a moeda virtual resultante da mineração envolve elevados gastos de eletricidade para ser gerada, como também um enorme investimento em chips ASIC e placas gráficas para suportar a mineração das mesmas) e esta categoria não permite que o contribuinte efetue deduções específicas, nem deduções de perdas, porquanto trata-se de um rendimento passivo por natureza, o que não se coaduna com a natureza da moeda digital minerada, a qual pode, inclusive, ser considerada um rendimento ativo.